

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 115/2537 พนักงานอัยการ จังหวัด เลย
นาย สุพัฒน์ ศรี บุญ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80

พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 73 วรรคสอง, มาตรา 74 จัตวา

พ.ร.บ.ให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ.2489 มาตรา 8, มาตรา 9

คำว่า "ทำไม้" ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4(4)หมายความว่า ตัด ฟั่น กาน โคน ลิด เลื่อย ผ่าน ถาก ทอน ขุด ชัก ลาก ไม้ในป่า หรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ แต่เมื่อพระราชบัญญัติ ป่าไม้ฯ มิได้ให้ความหมายพิเศษของคำเหล่านี้ไว้จึงต้องถือตามความหมายทั่วไปของคำเหล่านั้น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ซึ่งให้ความหมายของคำว่า "ตัด"ว่าทำให้ขาดด้วยของมีคม คำว่า "ฟั่น" หมายถึง เอาของมีคมฟันลงไป คำว่า "กาน" หมายถึง ตัดเพื่อให้แตกใหม่ คำว่า "โคน" หมายถึง ล้มหรือทำให้ล้ม คำว่า "ลิด"หมายถึง เต็ดหรือตัดเพื่อแต่ง คำว่า "เลื่อย" หมายถึง ตัดด้วยเลื่อย จึงเห็นได้ว่าคำว่า "ทำไม้" ไม่ว่าด้วยวิธีตัด ฟั่น กาน โคน ลิด เลื่อย ผ่าน ถาก ทอน ขุด ชัก ลาก หรือนำไม้ออกจากป่า ล้วนแต่เป็นการทำให้ต้นไม้ขาดจากลำต้นหรือจากพื้นดินที่ต้นไม้ขึ้นปลูกอยู่ทั้งสิ้น ประกอบกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ที่ห้ามมิให้ทำไม้โดยมิได้รับอนุญาตก็เพื่อให้มีการทำลายป่าและเพื่อรักษาทรัพยากรและความสมดุล ทางธรรมชาติไว้ ฉะนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าต้นยางที่จำเลยตัดมีขนาดเส้นรอบวงของลำต้นตรงที่ถูกตัดถึง 1.80 เมตร และสูง 16 เมตร มีร่องรอยการตัดด้วยเลื่อยเพียง 2 รอย ลึกเพียง 1 นิ้ว และยาว 5 นิ้วเท่านั้นและต้นยางดังกล่าว มิได้โค่นล้มหรือตายแต่อย่างใด การก

กระทำของจำเลยกับพวกจึงเป็นเพียงการลงมือกระทำความผิดฐานทำไม้แต่กระทำไปไม่ตลอด เป็นความผิดฐานพยายามทำไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตมิใช่ความผิดสำเร็จพระราชบัญญัติ ญัตติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ มาตรา 8 ให้จ่ายเงินรางวัลร้อยละยี่สิบห้าของราคาของกลางที่ศาลสั่งริบไม้ไคร้ร้อยละสิบห้าตามประกาศที่ลงในราชกิจจานุเบกษาซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอแก้ไข เพราะประกาศดังกล่าวไม่อาจแก้บทกฎหมายที่ตราไว้แล้วได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกที่หลบหนีได้นำเลื่อยโซ่ยนต์ยี่ห้อสติล 2 เครื่องที่ใช้แล้วราคาเครื่องละ 5,100 บาทเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรและโดยเจตนาฉ้อค่าภาษีอากรเข้าและในวันดังกล่าวจำเลยกับพวกที่หลบหนีดังกล่าวร่วมกันทำไม้ โดยการตัด ฟันไม้ยาง 1 ต้นซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27, 27 ทวิ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31, 35 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 11, 48, 73, 74, 74 จัตวา พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8, 9 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 กับให้ริบเลื่อยโซ่ยนต์ 2 เครื่อง ของกลาง และจ่ายสินบนนำจับและรางวัลแก่ผู้จับด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 11, 73 และ 74 จัตวา (ที่ถูกเป็นมาตรา 73 วรรคสอง(1)และ 74 จัตวา) พระราชบัญญัติให้บำเหน็จใน

การปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4, 5(2), 6, 7, 8 และ 9 เรียง
กระทลงโทษ ฐานรับไว้ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดย
หลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม หรือข้อจำกัด ปรับ 53,040 บาท ฐานทำไม้ จำคุก 1 ปี และ
ปรับ 10,000 บาท รวมจำคุก 1 ปี และปรับ 63,040 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคย
กระทำความผิดมาก่อน เห็นสมควรรอกการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากไม่ชำระค่าปรับ ให้กักขังแทนไม่เกินสองปี
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 รับผิดชอบของกลางกับให้จ่าย
สินบนร้อยละสามสิบ จ่ายรางวัลร้อยละสิบห้าของค่าปรับตามพระราชบัญญัติศุลกากร
และให้จ่ายสินบนนำจับครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามพระราชบัญญัติป่าไม้

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับเป็นข้อ
กฎหมายเพียงประการเดียวว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดสำเร็จฐานทำไม้
หรือไม่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจำเลยฎีกาว่าต้นยางที่เกิดเหตุมีเพียงร่องรอยการใช้เลื่อย
ตัดต้นยาง โดยมีรอยตัด 2 รอย แต่ละรอยลึกประมาณ 1 นิ้ว ยาวประมาณ 5 นิ้ว
การกระทำของจำเลยจึงยังไม่เป็นความผิดสำเร็จฐานทำไม้ ปัญหานี้ข้อเท็จจริงฟังได้
ว่า ต้นไม้ที่ถูกเลื่อยยนต์ตัดเป็นไม้ยางปรากฏร่องรอยของการใช้เลื่อยตัดที่โคนลำต้น
สูงจากพื้นประมาณ 1.30 เมตร 2 รอย แต่ละรอยลึกประมาณ 1 นิ้ว ยาวประมาณ 5
นิ้ว ไม้ยางยังไม่ถูกโค่นลงมา ต้นยางที่ถูกตัดมีขนาดเส้นรอบวงของลำต้นตรงที่ถูก
ตัด 1.80 เมตร และสูง 16 เมตร เห็นว่าพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา
4(5) บัญญัติว่า "ทำไม้" หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด

ชักลากไม้ในป่า หรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ ..." ซึ่งโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันทำไม้โดยการตัด ฟันพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มิได้ให้ความหมายพิเศษของคำว่าตัด ฟัน และการกระทำอื่น ๆ อันเป็นการทำไม้ไว้ จึงต้องถือตามความหมายทั่วไปของคำเหล่านั้น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า "ตัด" ว่า ทำให้ขาดด้วยของมีคม ทอน คำว่า "ฟัน" หมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟันลงไปเช่น ฟันคลื่น คือเอาหัวเรือตัดคลื่นไป "กาน" หมายถึงตัดเพื่อให้แตกใหม่ "โค่น" หมายถึง ล้มหรือทำให้ล้มอย่างต้นไม้ล้มทลายลง "ลิด" หมายถึง เจ็ดหรือตัดเพื่อแต่ง "เลื่อย" หมายถึงตัดด้วยเลื่อย ความหมายของคำว่า "ทำไม้" ไม่ว่าด้วยวิธีตัดฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลาก หรือ นำไม้ออกจากป่า ล้วนแต่ทำให้เห็นว่าต้องเป็นการทำให้ต้นไม้ขาดจากลำต้นหรือจากพื้นดินที่ต้นไม้ขึ้นปลูกอยู่ทั้งสิ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่ห้ามมิให้ทำไม้โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และถือเป็นความผิดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 11 และ 73 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวนั้นก็เพื่อมิให้มีการทำลายป่าและเพื่อรักษาทรัพยากรและความสมดุล ทางธรรมชาติไว้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าต้นยางที่จำเลยตัดมีขนาดเส้นรอบวงของลำต้นตรงที่ถูกตัดถึง 1.80 เมตร และสูง 16 เมตร มีร่องรอยการตัดด้วยเลื่อยเพียง 2 รอย ลึกเพียง 1 นิ้ว และยาว 5 นิ้วเท่านั้นต้นยางดังกล่าวมิได้โค่นล้มหรือตายแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยกับพวกจึงเป็นเพียงการลงมือกระทำความผิดฐานทำไม้แต่กระทำไปไม่ตลอด เป็นความผิดฐานพยายามทำไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มิใช่ความผิดสำเร็จฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

อนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า ให้จำเลยสินบนร้อยละสามสิบ จำยรางวัลร้อยละสิบห้าของค่าปรับตามพระราชบัญญัติศุลกากรนั้น ปรากฏว่าพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 ไม่มีบทบัญญัติให้จำเลยสินบนกับรางวัล และปรากฏตามพระราชบัญญัติ ให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความ

ผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 7 และ 8 ว่า สินบนและรางวัลให้จ่ายจากเงินที่ได้จากการขายของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว หากของกลางที่ศาลสั่งริบนั้นไม่อาจขายได้ให้จ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลซึ่งคดีนี้ไม่ปรากฏว่าไม่อาจขายของกลางได้ทั้งให้จ่ายรางวัลร้อยละยี่สิบห้าของราคาของกลางที่ศาลสั่งริบ ไม่ใช่ร้อยละสิบห้าตามประกาศที่ลงในราชกิจจานุเบกษาซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอแก้ไข เพราะประกาศดังกล่าวไม่สามารถจะแก้บทกฎหมายที่ตราไว้แล้ว ประกอบกับตามฟ้องโจทก์ก็มีได้ขอให้ศาลสั่งจ่ายรางวัลเพียงร้อยละสิบห้า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามาจึงยังไม่ถูกต้องตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4(5), 11, 73 วรรคสอง (1) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 จำคุก 8 เดือน และปรับ 6,000 บาท เมื่อรวมกับโทษตามพระราชบัญญัติ ศุลกากรตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่ให้ปรับ 53,040 บาท แล้ว คงจำคุก 8 เดือน และปรับ 59,040 บาท ให้จ่ายสินบนร้อยละสามสิบและจ่ายรางวัลร้อยละยี่สิบห้าของราคาของกลางที่ศาลสั่งริบตามพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 7 และ 8 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

พระราชบัญญัติ ญัตติศาลการ พ.ศ. 2469 ไม่มีบทบัญญัติให้จ่ายสินบนกับรางวัล ซึ่งตามพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 5(2) ให้นำพระราชบัญญัติให้บำเหน็จนี้ใช้บังคับแก่ความผิดซึ่งเกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการศาลการด้วย ปรากฏว่าในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติให้บำเหน็จ บัญญัติว่าให้จ่ายสินบนร้อยละสามสิบของราคาของกลางหรือค่าปรับ ให้จ่ายรางวัลร้อยละยี่สิบห้าของราคาของกลางหรือค่าปรับ ในกรณีที่ไม่มีผู้นำจับ ให้จ่ายรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจับกุมผู้ทำผิดร้อยละยี่สิบของราคาของกลางหรือค่าปรับ ซึ่งมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติให้บำเหน็จ ให้ความหมายของ คำว่า "สินบน" ว่าเงินตราที่จ่ายให้แก่ผู้นำจับ คำว่า "รางวัล" ว่าเงินตราที่จ่ายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจับกุมผู้กระทำความผิด เมื่อพิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่าในกรณีที่ผู้นำจับตามวรรคแรกพระราชฎีที่เป็นผู้นำจับจะได้ร้อยละสามสิบของราคาของกลางหรือค่าปรับ ส่วนเจ้าพนักงานผู้จับกุมได้ร้อยละยี่สิบห้าของราคาของกลางหรือค่าปรับ แต่ในกรณีที่ไม่มีผู้นำจับเจ้าพนักงานผู้จับกุมจะได้ร้อยละยี่สิบของราคาของกลางหรือค่าปรับ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเฉพาะเจ้าพนักงานแล้วหากไม่มีผู้นำจับหมายความว่าเจ้าพนักงานต้องออกไปสืบหาตัวผู้กระทำความผิดเอง กรณีเช่นนี้ได้ร้อยละยี่สิบ แต่ถ้ามีผู้นำจับเจ้าพนักงานได้ร้อยละยี่สิบห้าเท่ากับว่าหากเจ้าพนักงานอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องออกไปสืบสวนจับกุมก็จะได้รางวัลมากกว่าการออกไปสืบหาคนร้ายเอง ซึ่งตรงนี้จะไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายแน่นอน แม้ว่าทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะขอแก้ไขจากร้อยละยี่สิบห้าเป็นร้อยละสิบห้าแล้วโดยอ้างว่าเป็นการพิมพ์ผิดพลาดแต่ฎีกาที่ออกมาก็มักจะถือว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่มีอำนาจประกาศแก้กฎหมายแทบทั้งสิ้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่1073/92,1933/92) ทั้ง ๆ ที่มีการโต้เถียงกันมาอย่างคร่ำเคร่งในสภาผู้แทนราษฎรว่าจะให้จ่ายรางวัลในกรณีใดเท่าไร

โดยต้องพิจารณาถึงความสุจริตใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานด้วยด้วยความ
เคารพในคำพิพากษาศาลฎีกา เมื่อศาลเห็นว่าทางสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนฯ ขอแก้
เพราะการพิมพ์ผิดพลาดก็น่าจะตัดสินใจให้ตรงตามที่ถกเถียงกันมาในสภาฯ เพราะหาก
ในการแก้หรือบัญญัติกฎหมายอื่นแล้วเกิดมีการพิมพ์ผิดพลาดในข้อความสาระสำคัญ
ศาลก็อาจต้องยกเหตุตามฎีกาดังกล่าวที่ว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ ไม่มีอำนาจ
ขอแก้กฎหมายได้ ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 28/2518 พระ
ราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 8
วรรค 2 บังคับไว้ให้จ่ายเงินรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ซึ่งจับกุมผู้กระทำความผิดใน
กรณีที่ไม่ผู้นำจับเพียงร้อยละยี่สิบของราคาของกลางหรือค่าปรับการที่ศาลชั้นต้นให้
จำเลยจ่ายเงินรางวัลร้อยละยี่สิบห้าของค่าปรับนั้น จึงไม่ถูกต้อง แม้ไม่มีฝ่ายใดฎีกา
ในข้อนี้ขึ้นมาสศาลฎีกาก็มีอำนาจวินิจฉัยแก้ไขให้ถูกต้องได้ จิตฤดี วีระเวสส์